בפני ועדת הבחירות המרכזית
הבחירות הכלליות לכנסת ה-26

פ"ר 9/26

17/9/2026 ו' בתשרי תשפ"ז
שופט נעם סולברג
פ"ר 9/26 זולת - לשוויון וזכויות-אדם ע"ר נ' סמוטריץ'

בנסיבות העניין מצאתי שהטעמים המפורטים בסעיף 12 לבקשה לעיון חוזר עולים כדי "טעמים מיוחדים" לעניין סעיף 5 לנוהל הטיפול בבקשות פסילה לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, התשפ"ו–2026. הראיה מצורפת בזאת.

1. **זולת - לשוויון וזכויות-אדם (ע"ר)**
2. **פרופ' פרנסס רדאי**
3. **משה (בוגי) יעלון**
4. **יעל גרמן**
5. **עמר בר-לב,**
6. **יורם בן זאב**

ע"י ב"כ עוה"ד גלעד ברנע (מ.ר. 16611) ו/או ד"ר רינה ענתי
מרח' קומפרט 11/21, תל אביב-יפו, 6684927
טלפון: 03-6135135, פקס: 03-6135135
דוא"ל: gilad_b@netvision.net.il

העותרים

נ ג ד

1. **ח"כ בצלאל סמוטריץ'**
2. **משה פייגלין**
3. **ח"כ צבי סוכות**
5. **הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין מטעם מפלגת האיחוד הלאומי - תקומה ומטעם מפלגת זהות - תנועה ישראלית יהודית ומטעם מפלגת עתיד אחד - עתיד טוב לישראל**

המשיבים

בקשה דחופה להגשת ראיה חדשה – בקשה לעיון חוזר

כבוד יו"ר הוועדה מתבקש לעיין בהחלטתו בעניין הבקשה הדחופה לגשת ראיה חדשה מאתמול ולהתיר את הגשת הראיה חדשה (סרטון תעמולת בחירות מטעמה של רשימת **הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'** שצורף כנספח (להלן – "**סרטון התעמולה**" או "**הסרטון**").

ואלו נימוקי הבקשה:

1. הבקשה עניינה כאמור סרטון התעמולה בן 31 שניות שפורסם והופץ אתמול בצהרים ברחבי הרשתות החברתיות.

2. הסרטון פורסם כאמור ב־15 בספטמבר 2026, ונוצר בטכנולוגיית נחזות עמוקה (Deep Fake) באמצעות AI.

3. בסרטון מוצגות דמויות נשיא העליון יצחק עמית, השופטת דפנה ברק־ארז והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה כשהם **נגררים ומורחקים בכוח בידי מי שנחזים להראות אנשי ביטחון, במסגרת אירוע שנחזה כהפגנה, כאשר בידי שניים מהם הנשיא עמית והיועמ"שית בהרב מיארה) שלטים בהם נכתב "לא סמוטריץ' !!!"**.

4. בהמשך מופיע כיתוב ודברור: "**משחררים את החסימה**" ולאחר מכן "**תכנית הציונית הדתית להמשך תיקון מערכת המשפט**":

   א. **ממנים עשרה שופטים לבית המשפט העליון**;

   ב. **מממשים פיטורי היועמ"שית וממנים יועמ"ש לא לעומתי**;

ג. **החלת פסקת ההתגברות**;

5. לאחר מכן מופיעה הסיסמא: "כן. סמוטריץ'" ולאחריה שם הרשימה "הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'".

6. בסיום נראה אדם שפוף וכפוף משהו, הנחזה להראות נשיא בית המשפט העליון מצולם מגבו גורר שלט הפגנה על הכביש.

7. בסרטון מוצגים 3 בעלי תפקידים ממלכתיים בכירים: נשיא בית המשפט העליון, שופטת בית המשפט העליון והיועצת המשפטי לממשלה כמי שמשתתפים בהפגנה כנגד ח"כ ב. סמוטריץ'.

8. לאחר מכן המסר החד "משחררים את החסימה" משמיע כי שלושת אלו גורמים ל-"חסימה" שיש לשחרר אותה. המסר הוא כי **מערכת המשפט היא החסימה שמונעת מהממשלה למשול**, ולכן יש להסיר אותה. הסרטון משתמש באלימות פיזית מדומיינת כדי להמחיש את הסרת המכשול. **בכך הוא עשוי לתרום למסגור של מערכת המשפט כגוף שאינו חלק מהמשטר הדמוקרטי אלא גוף עוין שיש להתגבר עליו**.

9. **הסרטון חותר תחת הנתון החוקתי שאין לערער עליו כי בית המשפט הוא מרכיב חיוני ויסודי של הדמוקרטיה וחלק מעקרון הפרדת הרשויות ובמקום זאת הופך אותו למכשול שיש לסלקו**.

10. ואם הדברים אינם ברורים דיים, הרי שפירוט רכיבי "תכנית הציונית הדתית להמשך תיקון מערכת המשפט" מלמד על תכנית <u>לשינוי מגמתי</u> בהרכב בית המשפט העליון (נזכיר דברים שנאמרו בדיון בעתירות בבית המשפט אך לאחרונה בעניין הרכב הוועדה לבחירת שופטים).

11. הרכיב השני "<u>מממשים</u> פיטורי היועמ"שית וממנים יועמ"ש לא לעומתי" מהווה מחד גיסא אמירה שכפשוטה מנוגדת לפסק הדין של בית המשפט העליון לפיו פיטורי היועמ"שית בטלים, ר' בג"צ 18225-06-25 **כרמי גילון ו-37 אח' נ' ממשלת ישראל** (14.12.2025), ומאידך גיסא, חתירה תחת מהות תפקידה היסודי של היועצת המשפטית לממשלה כמופקדת על שלטון החוק ברשות המבצעת, ר' והשוה: בג"צ 6198/23 **התנועה למען איכות השלטון בישראל ו-391 אח' נ' שר הביטחון** (ס' 84 שם).

12. אשר להוראת סעיף 5 בנוהל הטיפול בבקשות פסילה לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, התשפ"ו-2026, הדרישה כי יתקיימו "טעמים מיוחדים" יש לומר כי אכן מתקיימים טעמים מיוחדים במובנים הבאים:

א. הראיה החדשה פורסמה <u>לאחר</u> הגשת בקשת הפסילה;

ב. פשיטא כי בנסיבות העניין לא יכולים היו המבקשים גם בשקידה ראויה לאתרה ולהגישה קודם לכך;

ג. הראיה הינה ראיה משמעותית ובעלת משקל נכבד לשיטת המבקשים לעניין הראש של בקשת הפסילה הנסמך על הוראת סעיף 7א((א)(1) לחוק יסוד: הכנסת (שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית);

ד. הבקשה להגשת הראיה הוגשה עוד באותו יום בו הוגשה הבקשה למניעת השתתפות בבחירות;

13. **מכל האמור עולה כי תוכן הסרטון התעמולה תומך ומחזק הטענה כי חל ביחס למשיבה 4, האמור בסעיף 7א((א)(1) לחוק יסוד: הכנסת (שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית) וכי מתקיימים טעמים מיוחדים להתיר הגשתו כראיה נוספת.**

14. לכן מתבקש כבוד יו"ר הוועדה להתיר הגשת סרטון התעמולה כראיה במסגרת הבקשה לקבוע כי המשיבה 4 מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26, בהתאם להוראות סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת.

היום 16 ספטמבר, 2026.

_____

גלעד ברנע, עו"ד
ב"כ המבקשים